가. 경 위

사업시행자 문경시장은 이 건 「문경새재 케이블카 조성사업」을 시행하기 위하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 한다) 제88조 및 제91조에 따라 도시·군계획시설사업으로 실시계획을 인가·고시[경상북도보 제6949호(2025. 7. 10., 문경시 고시 제2025-122호)] 하였다.

사업시행자는 위 사업에 편입되는 토지의 취득을 위하여 소유자 등과 협의하였으나, 사업 반대 등의 사유로 협의가 성립되지 아니하여 재결을 신청하기에 이르렀다.

나. 적법성 판단

「국토계획법」 제95조에 따라 도시·군계획시설사업의 시행자는 사업의 시행에 필요한 토지·건축물 또는 그 토지에 정착된 물건, 토지·건축물 또는 그 토지에 정착된 물건에 관한 소유권 외의 권리를 수용하거나 사용할 수 있고, 같은 법 제96조제2항에 따르면 도시·군계획시설사업에 대한 실시계획을 고시한 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 "토지보상법"이라 한다) 제20조제1항 및 제22조에 의한 사업인정 및 그 고시가 있었던 것으로 본다고 규정하고 있다.

따라서 사업시행자는 위 사업에 편입되는 토지 등을 수용할 수 있는 정당한 권한이 있음이 인정되므로 당사자 간의 다툼에 대하여 살펴보기로 한다.

2. 당사자의 주장

가. 소유자 등의 의견

「토지보상법」 제31조에 따라 재결신청서류 열람공고기간 중에 제시된 소유자 등의 의견을 살펴보면,